RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton Arnhem

Zaaknummer: 11284561 \ AR VERZ 26-1903

VERZOEKSCHRIFT

tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst (artikel 7:671b BW)

Verzoekster: de besloten vennootschap Rijnveld Distributie B.V., gevestigd te Arnhem, hierna: Rijnveld, advocaat mr. S. van Hoven, Van Hoven & Partners.

Tegen: de heer J. Verhoef, wonende te Arnhem, hierna: Verhoef.

1. De arbeidsovereenkomst

1.1. Verhoef is sinds 1 maart 2017 in dienst van Rijnveld, laatstelijk als teamleider expeditie, voor 40 uur per week, tegen een bruto maandsalaris van EUR 4.150, exclusief vakantietoeslag. Op de arbeidsovereenkomst is de cao Beroepsgoederenvervoer niet van toepassing.

2. Wat er is gebeurd

2.1. Sinds de reorganisatie van de expeditie in januari 2026 is de samenwerking tussen Verhoef en de operationeel manager, mevrouw R. Smit, ernstig verslechterd. Verhoef weigert structureel deel te nemen aan het weekoverleg en spreekt de manager in het bijzijn van zijn team aan op een wijze die Rijnveld niet accepteert.

2.2. Op 14 juli 2026 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Verhoef, mevrouw Smit en HR-adviseur de heer T. Bos. Het verslag van dat gesprek is als productie 4 bijgevoegd. Een mediationtraject is aangeboden; Verhoef heeft dat op 28 juli 2026 afgewezen.

2.3. Sinds 3 augustus 2026 is Verhoef op eigen verzoek vrijgesteld van werk, met behoud van loon.

3. Grond voor ontbinding

3.1. Rijnveld verzoekt ontbinding op grond van een verstoorde arbeidsverhouding (artikel 7:669 lid 3 sub g BW). De verhouding is zodanig verstoord dat van Rijnveld redelijkerwijs niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

3.2. Herplaatsing binnen redelijke termijn is niet mogelijk: Rijnveld heeft geen passende functie buiten de expeditie, en alle leidinggevende functies vallen onder dezelfde operationeel manager.

3.3. Rijnveld betaalt de wettelijke transitievergoeding van EUR 13.512 bruto. Van ernstig verwijtbaar handelen van Rijnveld is geen sprake.

4. Verzoek

Rijnveld verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden met ingang van 1 november 2026, met toekenning van de wettelijke transitievergoeding.

Arnhem, 4 september 2026
mr. S. van Hoven